JUNTA DE ANDALUCÍA — MATERIAS COMUNES (A2)

# TEMA 28

## La Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Andalucía: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y Obligaciones de las Administraciones Públicas y del Personal. Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Andalucía. Órganos de Representación y Participación: Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud

**Cuerpo:** Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

**Grupo:** A2

**Bloque:** Materias Comunes

**Tema Oficial:** Tema 28

**Normativa Clave:**

Constitución Española de 1978 (art. 40.2).

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de PRL a la Administración General del Estado.

Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Junta de Andalucía.

I Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en la Junta de Andalucía.

# ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 28

**1. Marco constitucional, europeo y normativo de la seguridad y salud en el trabajo**

1.1. El mandato constitucional del artículo 40.2 de la Constitución Española

1.2. La Directiva Marco 89/391/CEE y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

1.3. Ámbito de aplicación subjetivo en el sector público: Personal funcionario, estatutario y laboral

**2. Los principios de la acción preventiva (artículo 15 LPRL)**

2.1. El catálogo jerarquizado de los nueve principios generales de prevención

2.2. La integración de la prevención en el sistema general de gestión pública

**3. Derechos y obligaciones en materia preventiva**

3.1. Obligaciones y deber de protección de la Administración de la Junta de Andalucía:

*3.1.1. Evaluación inicial y periódica de riesgos laborales*

*3.1.2. Planificación de la acción preventiva*

*3.1.3. Información, consulta y participación de los trabajadores*

*3.1.4. Formación teórica y práctica en materia preventiva impartida dentro de la jornada laboral*

*3.1.5. Medidas de emergencia, evacuación y primeros auxilios*

*3.1.6. Vigilancia periódica de la salud: Principio de voluntariedad y excepciones tasadas*

*3.1.7. Protección de colectivos específicos: Maternidad, lactancia, menores y trabajadores especialmente sensibles*

3.2. Obligaciones del personal empleado público (artículo 29 LPRL):

*3.2.1. Deber de velar por su propia seguridad y la de terceros*

*3.2.2. Uso correcto de medios, máquinas, herramientas y Equipos de Protección Individual (EPI)*

*3.2.3. Deber de información inmediata ante riesgos inminentes*

*3.2.4. Cooperación activa con la Administración en materia preventiva*

**4. La organización de la prevención de riesgos laborales en la Junta de Andalucía**

4.1. El modelo organizativo del Decreto 304/2011, de 11 de octubre

4.2. La Unidad Central de Prevención de Riesgos Laborales: Dependencia, competencias y coordinación

4.3. Los Servicios de Prevención Propios de la Junta de Andalucía (SPP):

*4.3.1. Estructura territorial y sectorial (Administración General, Educación y SAS)*

*4.3.2. Las cuatro especialidades y disciplinas preventivas:*

a) Seguridad en el Trabajo

b) Higiene Industrial

c) Ergonomía y Psicosociología Aplicada

d) Medicina del Trabajo

**5. Órganos de representación y participación de los trabajadores**

5.1. La consulta y participación como pilar del sistema preventivo (artículos 33 y 34 LPRL)

5.2. Los Delegados y Delegadas de Prevención (artículos 35, 36 y 37 LPRL):

*5.2.1. Concepto y procedimiento de designación por las representaciones sindicales*

*5.2.2. Escala numérica en función de la plantilla de los centros*

*5.2.3. Competencias y facultades inspectoras y de propuesta*

*5.2.4. Garantías profesionales y crédito horario específico*

5.3. Los Comités de Seguridad y Salud (artículos 38 y 39 LPRL):

*5.3.1. Naturaleza jurídica: Órgano colegiado, paritario y obligatorio en centros con 50 o más trabajadores*

*5.3.2. Composición paritaria (50% representantes de la Administración y 50% delegados de prevención)*

*5.3.3. Competencias y facultades de deliberación periódica y visita a centros*

*5.3.4. El Comité Intercentros de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía*

**6. Protocolos específicos y prevención de riesgos psicosociales**

6.1. Prevención del acoso laboral (*mobbing*), acoso sexual y acoso por razón de sexo

6.2. Estrés laboral, síndrome de desgaste profesional (*burnout*) y desconexión digital

6.3. Adaptación del puesto de trabajo por motivos de salud y reubicación del personal

**7. Conclusiones y síntesis doctrinal**

**8. Anexo: Tabla sinóptica de principios preventivos, escala de delegados y estructura del Decreto 304/2011**

## 1. MARCO CONSTITUCIONAL, EUROPEO Y NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El derecho a la protección de la salud y a la integridad física de los trabajadores en el desempeño de su actividad profesional se fundamenta en los **artículos 15 y 40.2 de la Constitución Española**. En particular, el artículo 40.2 mandata a los poderes públicos a velar por la **seguridad e higiene en el trabajo**, encomendándoles el establecimiento de una política activa de prevención de riesgos.

En el ámbito europeo, la **Directiva Marco 89/391/CEE** fijó las bases de la moderna cultura preventiva en la Unión Europea, transpuesta en el ordenamiento jurídico español a través de la **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)**.

### 1.1. Ámbito subjetivo de aplicación en la Administración Pública

A tenor del **artículo 3.1 de la LPRL**, la ley se aplica plenamente a las Administraciones Públicas, regulando las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas (personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta de Andalucía).

## 2. LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (ARTÍCULO 15 LPRL)

El **artículo 15 de la LPRL** impone al empleador público la obligación de estructurar su acción preventiva con arreglo a un **catálogo jerarquizado de nueve principios generales**:

1. **Evitar los riesgos:** No generar situaciones de peligro que puedan eludirse técnicamente.
2. **Evaluar los riesgos que no se puedan evitar:** Identificar y valorar la magnitud de los peligros inevitables.
3. **Combatir los riesgos en su origen:** Neutralizar el foco emisor del peligro antes de que se propague.
4. **Adaptar el trabajo a la persona:** En particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, elección de equipos y métodos de producción, para atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos sobre la salud (ergonomía).
5. **Tener en cuenta la evolución de la técnica:** Incorporar los adelantos científicos y tecnológicos más seguros.
6. **Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro:** Reemplazar productos químicos o procedimientos lesivos por alternativas inocuas.
7. **Planificar la prevención:** Integrar la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales.
8. **Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual:** La protección individual (EPI) tiene carácter secundario y subsidiario respecto a las medidas de protección colectiva (ej. barandillas, ventilación general antes que mascarillas).
9. **Dar las debidas instrucciones a los trabajadores:** Formar e instruir de forma comprensible sobre los riesgos y pautas de seguridad.

## 3. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA

La relación preventiva se configura como una correlación indisoluble entre el **deber de protección eficaz** que incumbe a la Administración y el correlativo **derecho del personal empleado público** a una protección efectiva de su integridad.

### 3.1. Obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía

- **Evaluación de riesgos y planificación preventiva (art. 16 LPRL):** Elaborar una evaluación inicial de riesgos para cada puesto de trabajo y actualizarla periódicamente cuando cambien las condiciones o se produzcan daños a la salud.
- **Información y consulta (art. 18 LPRL):** Informar de forma directa y fehaciente a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto y las medidas de emergencia adoptadas.
- **Formación en materia preventiva (art. 19 LPRL):** Garantizar a cada empleado una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, centrada en su puesto de trabajo. Debe impartirse **dentro de la jornada laboral** (o descontarse de ella) y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
- **Medidas de emergencia (art. 20 LPRL):** Organizar las relaciones necesarias con servicios externos (bomberos, emergencias sanitarias), designar al personal de evacuación y primeros auxilios y realizar simulacros periódicos.
- **Vigilancia periódica de la salud (art. 22 LPRL):**
- *Regla general:* La vigilancia de la salud (reconocimientos médicos) es **voluntaria** para el trabajador, requiriendo su consentimiento previo.
- *Excepciones legales (obligatoriedad):* Será obligatoria, previo informe de los representantes, cuando:
    1. Los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud.
    2. Sea necesario verificar si el estado de salud del empleado entraña peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para terceros.
    3. Esté fijada legalmente para la protección frente a riesgos específicos o actividades de especial peligrosidad.
- **Protección de la maternidad y lactancia (art. 26 LPRL):** Adaptación de condiciones o cambio de puesto exento de riesgo sin merma retributiva; si no fuera técnica u objetivamente posible, se declarará la suspensión del contrato o pase a situación de riesgo durante el embarazo o lactancia con prestación íntegra.

### 3.2. Obligaciones del personal empleado público (art. 29 LPRL)

Corresponde a cada empleado público velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención, por su propia seguridad y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad. Obligaciones específicas: 1. Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas y sustancias peligrosas. 2. Utilizar correctamente los medios y **Equipos de Protección Individual (EPI)** facilitados por la Administración. 3. No poner fuera de funcionamiento ni inutilizar los dispositivos de seguridad existentes. 4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al servicio de prevención sobre cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad. 5. Cooperar con la Administración para garantizar condiciones de trabajo seguras.

- *Régimen disciplinario:* El incumplimiento de las obligaciones preventivas por los empleados públicos tiene la consideración de **falta laboral o disciplinaria** en los términos del EBEP y la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía.

---

## 4. LA ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El **Decreto 304/2011, de 11 de octubre**, regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Junta de Andalucía.

### 4.1. La Unidad Central de Prevención de Riesgos Laborales

Adscrita a la Consejería competente en materia de función pública, asume las funciones de planificación, coordinación general, impulso y homogenización de las políticas de seguridad y salud laboral de la Junta de Andalucía.

### 4.2. Los Servicios de Prevención Propios (SPP)

La Junta organiza la prevención mediante **Servicios de Prevención Propios** estructurados territorialmente (a nivel provincial) e interdepartamentalmente en los grandes sectores:

- **Sector de Administración General de la Junta de Andalucía.**
- **Sector de Educación** (centros docentes públicos no universitarios).
- **Sector Sanitario** (Servicio Andaluz de Salud - SAS).

### 4.3. Las cuatro especialidades y disciplinas preventivas

Todo Servicio de Prevención Propio debe contar con personal cualificado y medios suficientes para cubrir de forma interdisciplinar las cuatro especialidades preventivas reguladas en el Real Decreto 39/1997: 1. **Seguridad en el Trabajo:** Técnica no médica orientada a evitar los accidentes de trabajo mediante la inspección de instalaciones, prevención de incendios, control de máquinas y adecuación de espacios físicos. 2. **Higiene Industrial:** Técnica no médica dirigida a prevenir las enfermedades profesionales mediante la identificación, evaluación y control de contaminantes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones), químicos (polvo, gases, vapores) y biológicos (virus, bacterias, hongos). 3. **Ergonomía y Psicosociología Aplicada:**

  - *Ergonomía:* Adapta el puesto, el mobiliario y las pantallas de visualización de datos (PVD) a la fisiología humana para evitar trastornos musculoesqueléticos.
  - *Psicosociología:* Evalúa y corrige los factores organizativos del trabajo (carga mental, turnicidad, ambigüedad de rol, estilos de liderazgo) para prevenir el estrés y el desgaste laboral.
- **4. Medicina del Trabajo:** Especialidad médica que desarrolla la vigilancia de la salud, diagnósticos clínicos, vacunaciones laborales, promoción de la salud y peritaje de adaptaciones de puesto.

---

## 5. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

### 5.1. Los Delegados y Delegadas de Prevención (arts. 35, 36 y 37 LPRL)

Son los representantes de los empleados públicos con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

- **Designación:** Son designados por y entre los miembros de los órganos de representación unitaria del personal (Juntas de Personal para funcionarios y Comités de Empresa para laborales).
- **Escala legal de representación (art. 35.2 LPRL):**
  - De 50 a 100 trabajadores: **2 Delegados de Prevención.**
  - De 101 a 500 trabajadores: **3 Delegados de Prevención.**
  - De 501 a 1.000 trabajadores: **4 Delegados de Prevención.**

- De 1.001 a 2.000 trabajadores: **5 Delegados de Prevención.**
- De 2.001 a 3.000 trabajadores: **6 Delegados de Prevención.**
- De 3.001 a 4.000 trabajadores: **7 Delegados de Prevención.**
- De 4.001 en adelante: **8 Delegados de Prevención.**

- **Competencias y garantías:** Acompañar a los inspectores de trabajo en las visitas a centros, ser consultados con carácter previo a cualquier cambio organizativo que afecte a la salud, acceder a la documentación preventiva y disponer de un crédito horario retribuido específico para sus funciones de inspección y asesoramiento.

### 5.2. Los Comités de Seguridad y Salud (arts. 38 y 39 LPRL)

El Comité de Seguridad y Salud es el **órgano paritario y colegiado de participación, consulta regular y periódica** de las políticas de prevención de riesgos.

- **Obligatoriedad:** Es preceptivo en todos los centros de trabajo o sectores que cuenten con **50 o más trabajadores**.
- **Composición paritaria:** Se compone al **50% por los Delegados de Prevención** y al **50% por representantes designados por la Administración**.
- **Reuniones:** Se reúne preceptivamente con periodicidad **trimestral** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en casos de accidentes graves o riesgos inminentes.
- **Competencias:** Participar en el diseño de planes de prevención, analizar los índices de siniestralidad laboral e investigar los accidentes ocurridos.

---

## 6. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

En el seno de la Junta de Andalucía han adquirido un protagonismo capital los riesgos psicosociales emergentes:

- **Protocolo ante el acoso laboral, sexual y por razón de sexo:** Procedimiento reglado, confidencial y sumario que articula la presentación de denuncias internas, la adopción de medidas cautelares de separación física inmediata de las partes y la investigación imparcial a través de una Comisión de Investigación para erradicar conductas hostiles o intimidatorias.
- **Adaptación del puesto por motivos de salud:** Procedimiento incoado a instancia del empleado o del servicio médico que impone la adecuación ergonómica del mobiliario o la exención de tareas incompatibles con su patología.

---

## 7. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DOCTRINAL

La prevención de riesgos laborales en la Junta de Andalucía configura una política pública prioritaria orientada a garantizar que el servicio público se preste en entornos laborales seguros, saludables y dignos. El régimen de responsabilidades compartidas de la LPRL, articulado mediante los Servicios de Prevención Propios del Decreto 304/2011 y canalizado a través de los órganos paritarios de participación democrática (Comités de Seguridad y Salud y Delegados de Prevención), blinda el bienestar físico y psicosocial del personal empleado público andaluz.

---

## 8. ANEXO: TABLA SINÓPTICA DE PRINCIPIOS PREVENTIVOS, ESCALA DE DELEGADOS

## Y ESTRUCTURA DEL DECRETO 304/2011

| Materia / Órgano | Marco Normativo | Composición / Escala | Función / Régimen Legal |
|---|---|---|---|
| **Principios Preventivos** | Art. 15 LPRL | 9 principios jerarquizados. | Evitar, evaluar, combatir en origen, anteponer protección colectiva. |
| **Vigilancia de la Salud** | Art. 22 LPRL | Reconocimientos médicos periódicos. | **Voluntaria** con consentimiento, salvo riesgos a terceros o peligrosidad. |
| **Delegados de Prevención** | Arts. 35-37 LPRL | De 2 (50-100 trab.) hasta 8 (>4.000). | Designados por Juntas de Personal y Comités; crédito horario y visitas. |
| **Comité Seguridad y Salud** | Arts. 38-39 LPRL | Paritario (50% Admin. / 50% Delegados). | Obligatorio desde **50 trabajadores**; reuniones **trimestrales**. |
| **Especialidades SPP** | RD 39/1997 / D. 304/2011 | 4 disciplinas preventivas. | Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía/Psicosociología y Medicina. |
| **Unidad Central PRL** | Decreto 304/2011 | Consejería competente en Función Pública. | Coordinación, directrices e impulso de la prevención en la Junta. |
| **Protocolo Acoso** | Acuerdos Mesa General | Comisión de investigación confidencial. | Medidas cautelares inmediatas y régimen disciplinario sancionador. |